

## 주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국·공유개발재산 준공 후 시설물 인계·인수 부적정
2. 소관부점 : 국유남부개발처, 국유중부개발처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

「공공개발업무세칙」(이하 '세칙') 제6조에 따르면 건설부점(국유중부개발처·국유남부개발처)은 국·공유개발 재산을 인허가, 건설단계를 거쳐 준공하여 관리부점(공공재산관리처·국유남부개발처)에 인계하고, 관리부점에서는 이를 인수받아 임대·관리하고 있다.

그리고 국유남부개발처는 건설 및 관리부점으로서의 업무를 모두 수행하고 있어 부점간 인계인수가 아닌, 부서 내에서 건축팀이 재산 관리팀에게 시설물을 인계·인수하는 방식으로 관리하고 있다.

한편, 공공개발기획처는 공공개발 관련 제도개선 등의 업무를 총괄하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

세칙 제64조에 따르면 건설부점장은 준공예정일 1개월 전에 관리부점장과 협의하여 시운전 및 분야별 점검계획, 하자점검 및 조치계획, 장비일람표, 인계·인수전 시설물 관리계획 등이 포함된 시설물 인계·

인수 계획을 수립하여 인계·인수 하도록 되어 있고, 같은 세칙 제84조에 따르면 관리부점장은 시설물 인계·인수계획 등에 따라 시설물을 인수하여 운영에 차질이 없게 하도록 규정되어 있다.

따라서, 국·공유재산을 개발하여 시설물을 건축한 때에는 시설물 준공 이전에 인계·인수계획을 미리 수립하여야 한다.

또한, 시설물 인계·인수시 시공 현황·서류 점검, 설비 시운전 등을 실시한 후 공사가 시공업체로부터 전체적인 관리를 이관받게 되므로 건설부점장(건설팀장) 등 건설 업무 책임자가 목적물의 이상 유무<sup>1)</sup>가 명확하게 검수되었는지 여부를 확인하고 시설물을 인수하여야 한다.

한편, 관리부점에서는 건설부점으로부터 인수 받은 내용을 기초로 임대·시설관리 업무를 수행하므로 건설부점은 시설물을 인계·인수할 때 전자문서로 설비 목록표, 하자보수보증서 등 관련자료 일체(이하 '인계·인수 서류')를 이관하여 관리부점에서 인계·인수서류의 실물 및 전산 시스템을 모두 활용할 수 있도록 관리부점에 인계하여야 한다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간(2017. 12. 1.~2019. 6. 30.) 동안 준공된 국·공유 개발재산 8건 중 4건<sup>2)</sup>에 대해 시설물 인계·인수 현황을 점검한 결과, [표 4]와 같이 준공일 1개월 전에 시설물 인계·인수계획을 수립한

---

1) 건물, 주요설비, 열쇠 등 목록 및 상태, 하자 현황, 하자보수보증서, 시운전, 준공도서, 건물 등기 서류, 전기 등 계량 검침, 건설 민원 처리결과, 보수공사용 자재 수량 등에 대한 이상 여부

2) 감사대상기간 중 준공된 건물은 8건이나, 「공공개발업무세칙」 제3조에 따르면 세칙 시행 전에 종전의 규정 등에 따라 처리한 사무는 이 규정에 따라 처리한 것으로 본다 한 바, 본 세칙 제정(2018. 11. 13.) 이전에 준공된 ■■■■ 등 4건은 제외하였음

경우는 1건도 없으며, 준공일에 인계·인수계획을 수립한 ●●●●●●●●●● 등 4건은 준공일이 지나서야 인계·인수계획을 수립하였다.

또한, 인계·인수계획을 수립하면서 준공일로부터 인계·인수일까지 현장관리를 위해 필요한 ‘인계·인수전 시설물 관리계획’에 대해 2건만 이를 포함시키고 나머지 2건은 포함시키지 않는 등 인계·인수에 필요한 현장 관리계획을 제대로 수립하지 않았다.

[표 4] 국·공유개발재산 시설물 인계·인수 관련 현황

| 순번                                   | 사 업 명  | 준공일<br>(A)    | 인계·인수<br>계획 승인일*<br>(B) | 계획 수립<br>지연일수<br>(C)=(B-A+30) | 관리계획<br>포함 여부 | 비 고                 |
|--------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 인수전 시설물 인계·인수계획 수립지연 4건, 관리계획 불포함 2건 |        |               |                         |                               |               |                     |
| 1                                    | “기재생략” | 2018. 11. 19. | 2019. 1. 17             | 89일                           | 부             | 국유남부<br>개발처(1건)     |
| 2                                    |        | 2018. 12. 26. | 2019. 1. 18.            | 53일                           | 부             | 국유중부<br>개발처<br>(3건) |
| 3                                    |        | 2019. 2. 14.  | 2019. 2. 19.            | 35일                           | 여             |                     |
| 4                                    |        | 2019. 4. 1.   | 2019. 4. 1.             | 30일                           | 여             |                     |

\* ●●●●●와 같이 인계·인수계획 승인 전자결재문서가 없는 경우, 실제 현장에서 인계·인수한 일자를 승인일로 하여 산정함

한편, 시설물 인계·인수 과정을 보면 현재 세척에는 인계·인수계획의 수립 시점 및 분야별 점검계획 등 인계·인수계획에 포함되어야 할 사항은 정해져 있으나, 인계·인수에 대한 절차·방법 등은 명시되어 있지 않았다.

그 결과, 국유중부개발처에서 2019. 2. 14. 준공한 ●●●●●●●●●●●●의 경우 건설부점(국유중부개발처장)이 시공업체로부터 인수한 후, 관리부점(공공재산관리처장)으로 인계·인수 서류를 실물 외에 전산으로도

인계하여 공공재산관리처에서는 해당 서류를 전산과 실물로 관리하고 있는 반면, 2018. 7. 18. 준공한 ■■■■의 경우에는 [표 5]와 같이 시공업체로부터 인수한 후, 공공재산관리처로 인계·인수 서류를 실물만 전달하고 전산으로는 인계하지 않아 공공재산관리처에서는 이를 전산으로 관리하기가 어렵게 되었다.

아울러, 국유남부개발처에서 2018. 11. 19. 준공한 ○○○○의 경우, 시공사와의 인계·인수시 부점장이 아닌 관리팀장이 인수하였고, 건설책임자(건설팀장)로부터 임대·시설관리 책임자(관리팀장)에게 이관하는 절차가 이행되지 않았으며, 인계·인수 서류도 실물만 전달하고 전산으로 이관되지 않아 재산관리팀에서 전산으로 관리하기가 어려운 점이 있다.

[표 5] 국·공유개발재산 시설물 인계·인수 사례 비교

| 순번 | 사 업 장  | 외부 인계·인수<br>(시공업체→건설부점) | 내부 인계·인수<br>(건설부점→관리부점) | 인계·인수서류<br>보관방식 |    | 비 고         |
|----|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----|-------------|
|    |        | 인수 책임자                  | 절차 이행(통지)               | 전산              | 실물 |             |
| 1  | “기재생략” | 건설부점장                   | ○                       | ○               | ○  | 국유중부<br>개발처 |
| 2  |        | 건설부점장                   | x                       | x               | ○  |             |
| 3  |        | 관리팀장                    | x                       | x               | ○  | 국유남부<br>개발처 |

[소관부점 의견] ① 국유남부개발처와 국유중부개발처는 준공 전 인계·인수 준비시점에 설계변경, 행정처리 등 우선 처리순위가 높은 업무가 집중되어 인계·인수 업무를 철저히 하지 못한 점이 있다고 하였으며, 감사 결과에 이견을 제시하지 않고 향후 국·공유개발재산 시설물을 차질 없이 인계·인수하겠다고 답변하였다.

② 공공개발기획처는 현재 「공공개발업무세칙」상에 시설물 인계·인수 절차를 명확하게 정하는 등의 보완이 필요하다고 공감하였다.

#### 4. 조치할 사항

① 국유남부개발처장과 국유중부개발처장은 「공공개발업무세칙」에 따른 시설물 인계·인수계획을 작성기한 내에 작성하여 시설물 인계·인수를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② 공공개발기획처장은 시공업체로부터 인수받은 시설물을 관리부점으로 인계할 때 건설책임자가 확인 후 관리부점에 전자문서로 통보하고, 동일부점 내의 팀간 인계·인수시에도 전자문서로 인계·인수 서류를 처리하는 등 인계·인수의 절차·방식 등에 대한 세부적 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)